國際私法主題整理：婚姻與離婚

> 整理範圍：108-114年司律一試國際私法考題
> 涵蓋主題：結婚實質要件、結婚年齡、國籍衝突與婚姻、一夫多妻、夫妻財產制、剩餘財產分配、離婚準據法、贍養費
> 題數：9 題

壹、結婚成立

一、國籍衝突與婚姻成立（113年第67題）

甲、乙二人均具有我國之國籍。甲因在美國出生，亦具有美國籍，且定居在美國。乙因其母為德國人，雖亦具有德國籍，然自幼與父母定居在我國。甲、乙二人成年後在臺北一見鍾情，在臺北登記結婚。下列敘述何者正確？

(A) 甲、乙均有國籍積極衝突，故應以其各自之住所地法決定其本國法
(B) 甲、乙之國籍積極衝突為內外國籍之衝突，故應以我國法為其本國法
(C) 關於結婚成立之實質要件，甲應依美國法，乙應依我國法
(D) 甲、乙婚後，關於婚姻之效力應依其共同之本國法，亦即應依我國法

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌ 錯誤	有我國國籍者，應先判斷是否以我國法為本國法。但§2第1項但書規定：當事人有多數國籍含我國國籍，但未在我國設有住所者，以**關係最切國籍國法**為本國法。
(B)	❌ 錯誤	非兩人均以我國法為本國法。甲定居美國，未在我國設有住所，應以**關係最切**之國籍國法定其本國法。

(C)	☑ 正確（本題答案）	依§46，結婚之實質要件，**各依其本國法**。甲具中美雙重國籍但定居美國，其關係最切之國籍國法為**美國法**；乙具中德雙重國籍且定居我國，以**我國法**為本國法。
(D)	✗ 錯誤	甲之本國法為美國法、乙之本國法為我國法，兩人**無共同本國法**，不能逕以我國法為婚姻效力之準據法。

二、結婚要件（111年第2題）

年滿22歲之我國人甲，擬在A國與年滿18歲之A國人乙結婚，並於婚後同返臺灣居住。下列敘述何者正確？

(A) 甲為我國人，婚姻住所設在我國境內，故甲、乙須在我國辦理結婚登記後，婚姻始有效成立
(B) 乙結婚是否須取得其父母之同意，屬結婚之實質要件，應適用A國法
(C) 關於甲、乙婚姻之成立，應合併適用我國法與A國法
(D) 關於甲、乙結婚之方式，僅得依A國法

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	結婚之方式依§46第2項，依**舉行地法**（A國法），非必須在我國辦理登記。
(B)	☑ 正確（本題答案）	是否須取得父母同意屬**結婚之實質要件**，依§46第1項各依其**本國法**。乙為A國人，其結婚實質要件依**A國法**。
(C)	✗ 錯誤	結婚實質要件採**分別適用**（各依其本國法），非合併適用。
		結婚之方式依§46第2項，依舉

(D)	❌ 錯誤	行地法。但依§16規定，依該行為所應適用之法律所定方式者亦有效，故非「僅得」依A國法。

三、結婚年齡（110年第7題）

19歲之A國人甲與21歲之B國人乙於我國工作而相識，進而於我國結婚。A國規定年滿18歲為成年並得結婚，B國規定年滿20歲為成年並得結婚；二國均規定違反結婚年齡之限制者，婚姻無效。婚後二人繼續於我國工作，然而各自有住所於 A 國與我國。嗣後，甲、乙二人關於其婚姻是否成立生效，於我國法院涉訟，下列敘述何者正確？

(A) 甲、乙於我國結婚，關於其婚姻之成立應依我國法
(B) 我國與其婚姻關係最切，關於其婚姻之成立應依我國法
(C) 關於甲、乙之結婚年齡，依各該當事人之本國法
(D) 甲未符合B國關於結婚年齡之規定，甲、乙之婚姻無效

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌ 錯誤	結婚實質要件非依結婚地法。我國為舉行地，方式依我國法，但實質要件各依本國法。
(B)	❌ 錯誤	結婚實質要件非依關係最切法。
(C)	☑ 正確（本題答案）	依§46第1項，結婚之實質要件**各依其本國法**。甲依A國法（18歲得結婚，甲19歲符合），乙依B國法（20歲得結婚，乙21歲符合）。
(D)	❌ 錯誤	甲之結婚年齡依A國法判斷（非B國法），甲19歲已符合A國法之規定，婚姻有效。

[!NOTE]
重點整理
結婚（涉外民事法律適用法§46）：

- **實質要件**：各依其**本國法**（分別適用）
- **方式**：依**舉行地法**
- 結婚年齡屬實質要件
- 父母同意屬實質要件
- 國籍衝突：依§2決定本國法

四、雙重國籍與一夫多妻婚姻效力（108年第1題）

我國籍甲男，被公司派駐於沙烏地阿拉伯工作，派駐該國期間與當地人乙女日久生情，欲與乙女結婚，但甲之我國籍妻丙拒絕與甲離婚，但同意讓甲再娶乙。甲於取得沙烏地阿拉伯國籍（並未放棄我國國籍）後，由於該國允許一夫多妻，甲乃經當地宗教法庭許可與乙結婚。丙事後反悔，向我國法院訴請確認甲、乙婚姻關係無效。下列敘述，何者正確？

(A) 我國法院無國際審判管轄權，故應裁定駁回
(B) 應適用甲、乙之本國法，即沙烏地阿拉伯法律，故甲、乙之婚姻有效
(C) 應適用我國法律，故甲、乙之婚姻無效
(D) 應適用甲、乙之本國法，即沙烏地阿拉伯法律，甲、乙之婚姻有效，但甲、乙婚姻有效之結果違背我國善良風俗，故不適用沙烏地阿拉伯法律

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	丙為我國人，甲亦有我國籍，我國法院**有國際審判管轄權**。
(B)	✗ 錯誤	甲有雙重國籍（我國+沙國），依§2但書，有我國國籍者以**我國法為本國法**，非以沙國法為本國法。
		依§46，結婚實質要件各依其本國法。甲有我國國籍，依§2以**我國法**為本國法。依我國法，

(C)	☑ 正確（本題答案）	採**一夫一妻制**，甲已有配偶丙，再與乙結婚構成重婚，婚姻**無效**。
(D)	✗ 錯誤	無須先適用沙國法再以公序良俗排除。依§2直接以我國法為甲之本國法，結論直接依我國法判斷。

貳、夫妻財產制

一、夫妻財產制之準據法（111年第6題）

我國人甲與A國人乙為夫妻，婚後設立住所於B國，由於工作關係甲、乙經常返回臺灣，並在我國置有財產。數年後，雙方感情不睦，進而協議離婚。下列敘述何者正確？

(A) 甲、乙結婚時，雙方曾口頭合意以中華民國法律作為夫妻財產制之準據法，該約定應為有效
(B) 甲、乙就其在我國之財產與善意第三人為法律行為時，關於其夫妻財產制對該第三人之效力，應依中華民國法律
(C) 甲、乙協議離婚時，雙方得合意以中華民國法律作為離婚之準據法
(D) 對於甲、乙離婚後雙方剩餘財產之分配，應依離婚效力之準據法

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	依涉外民事法律適用法§48第1項，夫妻財產制之準據法之合意，應以**書面**為之。口頭合意**無效**。
(B)	☑ 正確（本題答案）	依§48第3項，夫妻財產制對**善意第三人**之效力，在不動產依**不動產所在地法**，其他則依**行為地法**。甲乙在我國之財產與善意第三人為法律行為，行為地在我國，故依**中華民國法律**。

(C)	❌ 錯誤	離婚屬**身分法**事項，當事人**不得合意**選擇準據法。
(D)	❌ 錯誤	離婚後剩餘財產之分配屬**夫妻財產制**之問題，非離婚效力之問題。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 夫妻財產制（涉外民事法律適用法§48）：
>
> - 得以**書面合意**選擇準據法（口頭無效）
> - 對善意第三人效力：不動產依所在地法、其他依行為地法
> - 剩餘財產分配 → 夫妻財產制問題（非離婚效力）

二、剩餘財產差額分配之準據法（109年第2題）

我國人甲男與A國人乙女在A國結婚，婚後二人住在B國。乙女名下無財產，而以甲男名義在A國購置不動產投資，投資所得則匯往B國之甲男帳戶。甲男外遇後，乙女堅持要離婚，並對甲男主張剩餘財產差額分配請求權。關於剩餘財產差額分配之問題，我國法院應適用何國法律？

(A) 原則適用夫妻共同住所地之B國法
(B) 本案事涉公益，應直接適用我國法
(C) 適用不動產所在地之A國法
(D) 依各該夫妻財產之所在地法

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確（本題答案）	剩餘財產差額分配屬**夫妻財產制**問題。依§48第2項，夫妻未以書面合意準據法時，依共同本國法；無共同本國法依**共同住所地法**。甲為我國人、乙為A國人，無共同本國法，共同住

		所在B國，故原則適用**B國法**。
(B)	❌ 錯誤	夫妻財產制非直接涉及公益之事項，不能逕以我國法適用。
(C)	❌ 錯誤	夫妻財產制非依不動產所在地法。A國為不動產所在地，但夫妻財產制依§48之連繫因素。
(D)	❌ 錯誤	夫妻財產制非依各該財產所在地法分別適用。

參、離婚

一、離婚準據法（114年第7題）

我國人甲女在德國留學時與德國人乙男結婚，婚後甲、乙定居我國，爾後甲向我國法院起訴請求判決與乙離婚，乙在起訴後搭機返回德國。關於準據法之決定及其理由，下列敘述何者正確？

(A) 德國法。甲、乙在德國結婚，關係最切之法為德國法
(B) 德國法。德國法院有管轄權，故準據法為德國法
(C) 我國法。起訴時之共同住所地國為我國
(D) 我國法。起訴時關係最切之法為我國法

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌ 錯誤	離婚準據法非依結婚地法。
(B)	❌ 錯誤	準據法之決定與管轄權無必然對應關係。
(C)	☑ 正確（本題答案）	依涉外民事法律適用法§50，離婚依**起訴時夫妻共同之本國法**；無共同本國法時，依**共同住所地法**。甲為我國人、乙為德國人，無共同本國法；起訴時共同住所在我國（乙在起訴後始返德），故依**我國法**。

(D)	❌ 錯誤	雖結論為我國法，但理由非「關係最切」，而是依§50共同住所地法之規定。

二、離婚後贍養費（114年第9題）

我國人甲與 A 國人乙為夫妻，甲起訴請求離婚，並合併請求乙給付贍養費。乙抗辯依 A 國法，夫妻離婚不得請求贍養費，僅得請求婚姻破裂之補償。下列敘述何者正確？

(A) 贍養費為離婚後財產上之請求，應依夫妻財產制之選法規則
(B) 離婚後贍養費之請求，應依扶養事件之選法規則
(C) 離婚後贍養費之請求，應依離婚效力之選法規則
(D) A國法規定不得請求贍養費，僅得依侵權行為之選法規則

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌ 錯誤	贍養費非夫妻財產制問題。
(B)	❌ 錯誤	離婚後贍養費非獨立之扶養事件，屬離婚效力之一部。
(C)	☑ 正確（本題答案）	離婚後贍養費之請求屬**離婚之效力**，依涉外民事法律適用法§50所定之離婚準據法。
(D)	❌ 錯誤	非侵權行為問題。

三、離婚與親權（112年第9題）

A國人甲男與我國人乙女結婚，婚後設立住所於B國並生下一子丙，嗣後因工作關係舉家遷居我國並設定住所於高雄。由於甲乙感情生變，乙遂在我國法院對甲提起離婚訴訟並合併請求由乙擔任未成年子丙之親權人。下列敘述何者正確？

(A) 甲非我國籍，故我國法院對此離婚訴訟並無國際管轄
(B) 關於是否具備離婚之原因應依起訴時之共同住所地法，即我國法
(C) 關於離婚之效力應依夫之本國法，即A國法

(D) 關於丙之親權應依其出生時之住所地法，即B國法

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌ 錯誤	甲非我國籍不影響管轄。我國為夫妻共同住所地，我國法院**有國際管轄權**。
(B)	☑ 正確（本題答案）	依§50，離婚依起訴時共同本國法，無共同本國法時依**共同住所地法**。甲為A國人、乙為我國人，無共同本國法，起訴時共同住所在我國，故依**我國法**。
(C)	❌ 錯誤	離婚效力非依「夫之本國法」，已非舊法之規定。現行法依§50之階梯連繫因素。
(D)	❌ 錯誤	親權非依出生時住所地法。

[!NOTE]
重點整理
離婚（涉外民事法律適用法§50）：

- **離婚原因**（實質要件）：
    1. 共同本國法 →
    2. 共同住所地法 →
    3. 關係最切法
- **離婚效力**：同上規則
- 離婚後贍養費 → 屬**離婚效力**
- 剩餘財產分配 → 屬**夫妻財產制**
- 離婚不得由當事人合意選法

資料來源： 108–114 年司律一試國際私法考古題

最後更新： 2026-06-19